

0000920-06.2018.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000920-06.2018.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000920-06.2018.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1486/2018 - 1º Distrito

Policia de Embu das Artes, 1486/2018 - 1º Distrito Policial de Embu das Artes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS DA ROCHA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

ANDRÉ LUIS DA ROCHA SILVA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.157 § 2º, inc. I do Cód. Penal c.C.Art.61, inciso II "h" por mais de uma vez na forma do art.71 do Código Penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado pessoalmente e apresentou defesa preliminar (fls.102 ss.). Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes e certidões de antecedentes criminais (fls.168 ss.).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação e de defesa e o réu foi interrogado (fls.174 ss.).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls.178 ss. E fls.192 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente, pois ficaram provadas a autoria e materialidade delitiva.

O ofendido, ao ser ouvido, disse que o réu praticou dois assaltos ao seu mercadinho; o primeiro foi no período da manhã, o réu chegou ao mercado de moto e estava de capacete, não viu direito o réu, mas a sua esposa viu o rosto dele. O réu levantou a blusa e mostrou uma arma; ele subtraiu dinheiro trocado do caixa e fugiu. No período da tarde o réu voltou, mas a sua esposa o reconheceu e saiu do mercado e começou a chorar, o réu a viu e foi para o outro lado da rua e mostrou novamente uma arma e depois entrou no mercado e pegou dinheiro. Populares viram o que estava acontecendo e cercaram o acusado e começaram a bater nele e o amarraram no poste até a chegada da GCM. Sua esposa estava gestante à época. Quando o réu foi preso viu o seu rosto. Não procedeu a reconhecimento na delegacia, visto que o réu teve que ser socorrido ao Pronto Socorro. Reconheceu o réu em juízo. O réu já tinha frequentado seu mercadinho anteriormente, mas não se recordava dele.

Os guardas civis metropolitanos ao serem ouvidos, disseram que foram chamados para atender a ocorrência e quando chegaram ao local encontraram o réu amarrado ao poste e bastante machucado, visto que populares haviam tentado linchá-lo; o ofendido confirmou que o réu havia roubado o seu mercado por duas vezes naquele dia, durante a manhã e no final da tarde; a esposa do ofendido confirmou os roubos e disse que o réu estava armado. Não foi encontrada arma com o acusado e ele negou os fatos. O réu foi socorrido. O réu não estava sem condições de se manifestar sobre o ocorrido; foram encontradas algumas moedas ensanguentadas no local. Não conheciam o réu anteriormente.

A testemunha José Carlos disse ser cunhado do réu e foi ouvido como declarante; disse que o réu usa drogas há bastante tempo e também bebe; ele tinha passado fora a noite anterior e na manhã do dia dos fatos ele estava drogado e bêbado e saiu com a moto, alegou que o réu estava "sem condições". No final da tarde a família ficou sabendo que o réu estava no pronto socorro e quando foram até lá ficaram sabendo que ele tinha sido linchado e teria "furtado" o mercadinho; como conhece os donos do mercado, foi falar com a esposa do dono do mercado e ela disse que o réu esteve em seu mercado por duas vezes e estaria com uma arma e ela ficou assustada e saiu correndo. Disse que o réu usa todo tipo de droga e bebe, mas trabalha. Não soube dizer se o réu já esteve preso.

Após o aditamento da denúncia foi ouvida a vítima Rosângela, a qual informou que estava no mercadinho no período da manhã quando parou uma moto na frente do estabelecimento e ela já ficou com medo e pediu para a filha dela ir para dentro e então o réu entrou no estabelecimento, levantou a blusa e mostrou algum objeto preto que ela achou que era uma arma; ele disse que era um assalto e pegou o dinheiro do caixa e depois saiu; ele estava de capacete com viseira, mas podia ver o rosto pela viseira.

No mesmo dia a tarde ela escutou a mesma moto se aproximando e ela ficou muito nervosa e saiu correndo do estabelecimento e viu quando o réu entrou de novo em seu comércio. Ela começou a gritar e o réu assaltou novamente o estabelecimento e então os populares o agrediram e o detiveram e a GCM foi acionada ele foi preso. Ela o

reconheceu na delegacia e em juízo. Disse que ficou com muito medo e abalada com o ocorrido e durante o depoimento mostrou-se muito emocionada.

O réu, ao ser interrogado, disse que é usuário de cocaína há dezessete anos e também fazia uso de bebida alcoólica; disse que na noite anterior aos fatos usou drogas e bebeu a noite toda e não se lembra de ter assaltado o mercado no período da manhã; durante a tarde, disse que precisava de dinheiro e entrou no mercado, que ele conhecia e pegou o dinheiro do caixa; não estava armado e não se lembra de ter ameaçado alguém. O dono do mercado reagiu e foi para cima dele e então foi agredido por populares que também danificaram sua moto. Atualmente está se submetendo a tratamento com psiquiatra e parou de beber; está trabalhando e reside com a família. Conhecia o mercado e o ofendido, não soube dizer se a esposa dele estava grávida nessa época.

Portanto, não obstante as alegações do réu, não restam quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva. O réu, ao ser interrogado, admitiu parcialmente os delitos a ele imputados, afirmando ser usuário de entorpecentes. Aliás, ao analisar o áudio juntado pela douta Defesa, depreende-se que o réu admite a prática delitiva, embora o áudio esteja praticamente inaudível.

Os fatos foram corroborados pelas vítimas ouvidas em juízo.

Em crimes patrimoniais o entendimento prevalente é que a palavra da vítima é preciosa. Neste sentido: JUTACRIM 95/268; 90/362; 86/226; 88/231; 90/ 138.

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes da lei também não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente.

Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.18.2.97). No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min.MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011). "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório" (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, eis que os elementos do tipo penal do roubo foram todos devidamente comprovados.

Segundo relato das vítimas, o réu estava armado. A arma não foi apreendida.

Contudo, entende-se que a não apreensão das armas exibidas pelos agentes quando da prática do roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo esta prova ser substituída pelas referências testemunhais. Neste sentido: JUTACRIM 89/443; 75/412; 93/378.

Portanto, reconheço a causa de aumento prevista no art.157 § 2º, inc. I do Cód. Penal.

O roubo se consumou. O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência, não é

preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor (...) . "In"RT 677/428. Há de se ponderar que o réu somente foi preso no dia seguinte aos fatos e o dinheiro subtraído não foi recuperado. Assim, não há mesmo que se falar em crime tentado.

O fato do réu estar embriagado ou drogado durante a prática delitiva não ficou devidamente comprovada. De qualquer forma, é bom ressaltar que a simples embriaguez ou drogadição não implicam da inimizabilidade do agente; ademais, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art.28 do Código Penal. E, pelo que se denota dos autos, o réu é imputável. Aliás, pelo relato das vítimas, o réu estava plenamente ciente de seus atos, eis que foi ao mercado pilotando uma moto, entrou no mercado com arma em punho e anunciou um assalto; tais condutas são incompatíveis com a conduta de uma pessoa totalmente embriagada ou drogada que não sabe o que está fazendo.

Por fim, inaplicável o princípio da insignificância, eis que se trata de crimes de roubo praticados com violência e grave ameaça inclusive com arma de fogo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ROUBO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. - No delito de roubo, em razão das elementares que o orientam (violência ou grave ameaça), não há como incidir a atipicidade da conduta pelo princípio da bagatela. Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Embargos de Declaração-Cr: ED 0057730-17.2004.8.13.0090 Brumadinho.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO (ARTIGO 157 , CAPUT, C/C O ARTIGO 14 , INCISO II , AMBOS DO CÓDIGO PENAL ). CONDENAÇÃO. CRIME CONSUMADO. VIABILIDADE. PENA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. NÃO APLICAÇÃO. 1. SE HOUVE A POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR BREVES INSTANTES, RESTOU CARACTERIZADA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. 2. NÃO TENDO SIDO IMPUGNADOS OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA SENTENÇA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, NÃO PODE SER ESTABELECIDO OUTRO REGIME COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME. 3. NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA O CRIME DE ROUBO, MESMO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE BRINQUEDO, POIS ESTA É BASTANTE EFICIENTE PARA INTIMIDAR A VÍTIMA, CARACTERIZANDO, ASSIM, A GRAVE AMEAÇA. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 20020610006220 DF.

O réu possui antecedentes e condenação anterior por crime também de roubo; portanto, demonstra ser indivíduo criminoso, daqueles que vivem da prática do crime e que devem sofrer maior reprimenda a fim de retirá-lo do convívio social, já que representa verdadeiro perigo para a vida em sociedade. Ademais, consta dos autos que é usuário de bebida alcoólica e de substâncias entorpecentes, o que o torna pessoa potencialmente mais perigosa (no sentido amplo da palavra).

Considerando sua vida pregressa e seus antecedentes e sua inegável inclinação para o crime, além do "modus operandi" e profundo temor que incutiu nas vítimas, fixou-se a pena base em 05 anos de reclusão; presente a agravante genérica prevista no art.61, inciso II, "h", eis que a uma das vítimas estava gestante na época, aumento a pena em 1/6, num total de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.

De fato, embora não haja qualquer prova documental nos autos, é certo que as vítimas informaram que na época Rosângela estava grávida.

Deixo de aplicar a atenuante genérica da confissão, eis que o réu não confessou os crimes e apenas admitiu parcialmente os fatos; para o reconhecimento da confissão é preciso que o agente admita todas as condutas a ele imputadas.

APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTES - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - RESIDÊNCIA DO AGENTE CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO - USUÁRIO QUE INDICOU O LOCAL ONDE ADQUIRIU A MACONHA - PROVAS ROBUSTAS SOBRE A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO INCOMPLETA - AGENTE SÓ ADMITIU FATOS QUE LHE ERAM FAVORÁVEIS - IMPROVIMENTO. Demonstrado pelas provas que o agente mantinha boca de fumo e que vendeu pequena dose de maconha a usuário que confirma essa compra, não há falar em

desclassificação para uso próprio somente pelo fato do agente afirmar que adquiriu a droga para consumo, quando as provas demonstram que esse não era o único objetivo do agente. Não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de agente que admite parcialmente os fatos, apenas no que tange à dinâmica que lhe é favorável, evidenciado-se, porém, que agiu um pouco além do que admite. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - Apelacao Criminal: ACR 3853 MS 2006.003853-3.

Reconhecida a causa de aumento imputada na denúncia, aumento a pena em 1/3, num total de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, que deverão ser cumpridos em regime fechado.

Por fim, é certo que o réu praticou ao menos dois roubos em continuidade delitiva contra as mesmas vítimas; em assim sendo e, considerando a quantidade de delitos praticados, nos termos do art.71 do Código Penal, aumento a pena em mais 1/6, num total final de 09 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado.

Diante da situação econômica dos réu, fixo-lhe a pena pecuniária em 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida, porém, a majorante imputada na denúncia, aumento, também, a pena pecuniária relativa ao crime de roubo em 1/3, num total de 13 dias-multa, no mínimo legal. Considerando a continuidade delitiva, aumento igualmente a pena pecuniária em 1/3, num total final de 16 dias-multa, no mínimo legal.

O réu possui maus antecedentes e condenação anterior também por roubo e praticou crime grave, mediante emprego de arma de fogo, crime que gera intranquilidade e comoção social, dos mais vis e reprováveis; contudo, foi agraciado com a liberdade provisória e não mais delinuiu desde então, de sorte que por ora não estão presentes os requisitos do art.312 do Cód. de Proc. Penal, podendo ele aguardar o deslinde do feito em liberdade.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno ANDRÉ LUIS DA ROCHA SILVA, já qualificado, a 09 anos e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato, corrigidos desde então, por incurso no art.157 § 2º, inc. I c.C.Art.61, inciso II "h" por mais de uma vez na forma do art.71, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA